

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Sınırları ve Süreci

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.68 ve 186.000 TL'lik 2026 Yılı Görev Sınırı

Bu rehber, 2026 yılı itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat ve Ticaret Bakanlığı uygulama esasları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Özet

Türkiye'de tüketiciler, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edindikleri mal ve hizmetlerden doğan uyuşmazlıklarda öncelikle Tüketici Hakem Heyetine başvurmak zorundadır; bu zorunluluk, 2026 yılı için 186.000 TL'nin altında kalan uyuşmazlıklar bakımından geçerlidir ve dava açılmadan önce tüketilmesi gereken bir dava şartı niteliğindedir. Sınırın eşit veya üzerindeki uyuşmazlıklarda doğrudan Tüketici Mahkemesinde dava açılır. Başvuru ücretsizdir, avukat zorunluluğu yoktur ve e-Devlet üzerinden yapılabilir; heyet en geç altı, istisnaen on iki ay içinde karar vermek zorundadır. Kararlar ilam niteliğinde olup doğrudan icraya konulabilir; ancak tebliğden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edilebilir ve bu süre hak düşürücüdür. Sürecin doğru mercide ve doğru sürede yürütülmesi, hem zaman hem de hak kaybının önüne geçer.

Tüketici Hakem Heyeti Kavramı ve Görev Alanı

Tüketici Hakem Heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesi ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği uyarınca kurulan, tüketici ile satıcı veya sağlayıcı arasındaki belirli bir parasal değer altında kalan uyuşmazlıkları dava açılmaksızın, ücretsiz ve idari yolla çözen kurullardır. İl merkezlerinde Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösterirler; başkan ile baro, belediye, ticaret odası ve tüketici örgütü temsilcilerinden oluşan beş kişilik bir yapıya sahiptirler.

Heyetin görev alanına; ayıplı mal ve hizmet uyuşmazlıkları, garanti belgesi ve satış sonrası hizmetlerden kaynaklanan talepler, mesafeli sözleşmelerden doğan cayma hakkı uyuşmazlıkları, kapıdan satışlar, abonelik sözleşmeleri, kredi kartı ve banka masraflarına ilişkin itirazlar ile paket tur ve taşıma sözleşmelerinden doğan tüketici talepleri girmektedir. Belirleyici unsur, uyuşmazlığın taraflarından birinin ticari veya mesleki amaçla değil, kişisel ihtiyacı için işlem yapan bir "tüketici" sıfatına sahip olmasıdır; bir işletmenin ticari faaliyeti kapsamında yaptığı alımlardan doğan uyuşmazlıklar bu kapsamın dışında kalır ve genel hükümlere tabidir.

2026 Yılı Parasal Başvuru Sınırı

Tüketici Hakem Heyetlerinin görev sınırı, her yıl Vergi Usul Kanunu uyarınca ilan edilen yeniden değerlendirme oranına (YDO) göre otomatik olarak güncellenir. 2025 yılı için belirlenen %25,49 oranındaki YDO esas alınarak hazırlanan ve 23 Aralık 2025 tarihli, 33116 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görev sınırı **186.000 TL** olarak belirlenmiştir. Geçmiş dönemlerde il ve ilçe heyetleri için farklı tutarlar uygulanırken, güncel düzenleme ile bu ayrım kaldırılmış ve tek bir üst sınır getirilmiştir.

Yıl	Parasal Sınır	Uygulanan Yeniden Değerleme Oranı
2024	104.000 TL	%43,93 (2023 yılı YDO)
2025	149.000 TL	%43,93 (2024 yılı YDO)
2026	186.000 TL	%25,49 (2025 yılı YDO)

Sınırın Altındaki Uyuşmazlıklarda Zorunluluk (Dava Şartı)

Değeri 186.000 TL'nin altında kalan tüketici uyuşmazlıklarında, doğrudan Tüketici Mahkemesine dava açılmaz. Hakem heyetine başvuru, mahkemeye gitmeden önce tüketilmesi zorunlu bir dava şartı niteliğindedir. Bu şart yerine getirilmeden açılan bir dava, işin esasına girilmeksizin usulden reddedilir; bu da tüketici açısından hem zaman hem de yargılama gideri kaybı anlamına gelir.

Sınırın Üzerindeki Uyuşmazlıklarda Doğrudan Tüketici Mahkemesi Yolu

Uyuşmazlık değeri 186.000 TL'ye eşit veya bu tutarın üzerindeyse, hakem heyeti görevli değildir; başvuru yapılamaz ve doğrudan Tüketici Mahkemesinde (bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinde) dava açılması gerekir. Parasal sınır hesabında, uyuşmazlık konusu malın veya hizmetin bedeli değil, tüketicinin talep ettiği miktar esas alınır; bu nedenle talebin doğru hukuki nitelendirilmesi ve doğru tutarla ortaya konulması, başvurunun ilk aşamada doğru mercie yöneltilmesi bakımından önem taşır.

Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Tüketici, başvurusunu iki farklı yerdeki hakem heyetine yöneltebilir: kendi yerleşim yerindeki heyete veya tüketici işleminin gerçekleştiği yerdeki heyete. Bu seçim hakkı, özellikle başka bir şehirden veya internet üzerinden alışveriş yapan tüketicileri korumayı amaçlar. Başvurulacak ilçede hakem heyeti kurulmamışsa, dilekçe ilgili kaymakamlığa verilir ve kaymakamlık başvuruyu Tüketici Bilgi Sistemi'ne (TÜBİS) kaydederek yetkili heyete iletir.

- e-Devlet üzerinden:** turkiye.gov.tr adresindeki Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ekranından elektronik olarak başvuru, en hızlı ve takibi en kolay yöntemdir.
- Yazılı dilekçe ile:** İlgili Ticaret İl Müdürlüğüne veya kaymakamlığa elden ya da posta yoluyla dilekçe verilebilir.
- Delil dosyası:** Fatura, sözleşme, garanti belgesi, yazışmalar ve varsa bilirkişi/ekspertiz raporu gibi belgelerin başvuruya eklenmesi, dosyanın hızlı ve isabetli sonuçlanması bakımından belirleyicidir.

Başvuru tamamen ücretsizdir ve avukatla temsil zorunlu değildir. Heyet, başvuruları geliş sırasına göre inceler ve en geç altı ay içinde karara bağlamak zorundadır; uyuşmazlığın niteliği, bilirkişi incelemesi gerektirmesi gibi hâllerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere altı ay daha uzatılabilir. Karar verildikten sonra heyet, kararını on iş günü içinde Tebligat Kanunu hükümlerine göre taraflara yazılı olarak tebliğ etmekle yükümlüdür.

Karara İtiraz ve İcra Yolu

Tüketici Hakem Heyeti kararları taraflar için bağlayıcıdır ve ilam niteliğinde sayılır; karara karşı iki ayrı sonuç söz konusu olabilir:

- Kararın kesinleşmesi ve icrası:** Taraflardan hiçbiri 15 gün içinde itiraz etmezse karar kesinleşir. Karar ilam niteliğinde olduğundan, lehine karar çıkan taraf ayrıca dava açmaya gerek kalmaksızın kararı doğrudan icra dairesine götürerek icra takibi başlatabilir.
- Tüketici Mahkemesine itiraz:** Kararı haksız bulan taraf, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde, hakem heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine (yoksa Asliye Hukuk Mahkemesine) itiraz edebilir. Bu süre hak düşürücüdür; kaçırıldığında itiraz hakkı tamamen ortadan kalkar.

İtirazın yapılmış olması, kararın icrasını kendiliğinden durdurmaz; icranın durdurulması isteniyorsa mahkemeden ayrıca ihtiyati tedbir talep edilmesi gerekir. Tüketici mahkemesinin itiraz üzerine verdiği karar, yerleşik uygulamada kesin nitelikte kabul edilir; bu aşamadan sonra ayrıca istinaf veya temyiz yoluna gidilmez.

Tüketici Hakem Heyeti ile Tüketici Mahkemesi Karşılaştırması

Kriter	Tüketici Hakem Heyeti (186.000 TL altı)	Tüketici Mahkemesi (186.000 TL ve üzeri)
Başvuru şekli	İdari, dava değildir	Gerçek yargılama (dava)
Başvuru ücreti	Ücretsiz	Harç ve yargılama gideri
Avukatla temsil	Zorunlu değil	Zorunlu değil, ancak önerilir
Ortalama süre	En geç 6 (istisnaen 12) ay	Dosyaya göre değişken; genellikle daha uzun
Kararın niteliği	Bağlayıcı, ilam niteliğinde	Kesin hüküm (istinaf/temyiz yolu açık olabilir)
Kanun yolu	15 gün içinde mahkemeye itiraz	İstinaf / temyiz (parasal sınırlara tabi)

Somut Uygulama Senaryosu

Olay Özet Formu

Bir tüketici, mağazadan 42.000 TL bedelle bir buzdolabı satın alır. Cihaz teslimden üç hafta sonra soğutma işlevini kaybeder; satıcı ise arızayı "kullanıcı hatası" olarak nitelendirip değişim ve iade talebini reddeder.

Başvuru ve Hukuki Süreç

Uyuşmazlık tutarı 42.000 TL, 2026 yılı sınırı olan 186.000 TL'nin oldukça altında kaldığından, tüketicinin izleyebileceği tek zorunlu yol Tüketici Hakem Heyetidir; doğrudan mahkemeye başvurulması mümkün değildir. Tüketici, e-Devlet üzerinden TÜBİS'e girerek yerleşim yerindeki heyete başvurur; faturasını, satıcıyla yaptığı yazışmaları ve arızayı gösteren kayıtları dosyasına ekler. Heyet dosyayı gerekli görürse bilirkişi incelemesine gönderir; bilirkişi ücreti devlet tarafından karşılanır ve nihai olarak haksız çıkan taraftan tahsil edilir.

Sonuç

Belgeler ışığında arızanın imalat kaynaklı olduğu tespit edilir ve heyet tüketici lehine karar verir. Karar on iş günü içinde taraflara tebliğ edilir; satıcı 15 günlük süre içinde itiraz etmez veya ödemeyi yapmazsa, tüketici kararı doğrudan icra takibine koyarak alacağını tahsil edebilir.

Sürece İlişkin Pratik Bilgiler

Aşama	Süre	Sahadan Not
Hakem heyeti incelemesi	En geç 6 ay (istisnaen 6 ay daha)	Basit dosyalar genellikle çok daha kısa sürede sonuçlanır.
Kararın tebliği	Karardan itibaren 10 iş günü	Tebligat Kanunu hükümlerine göre yazılı olarak yapılır.
İtiraz süresi	Tebliğden itibaren 15 gün	Hak düşürücüdür; adres bilgilerinin güncel olması takip açısından önemlidir.
İcra takibi	İtiraz edilmezse derhal	Karar ilam niteliğinde olduğundan ayrı dava açmaya gerek yoktur.

Sıkça Sorulan Sorular

Hakem heyetine başvurmak için avukat tutmak zorunlu mudur?

Hayır, başvuru herkesin kendi başına yapabileceği kadar basit ve ücretsizdir. Ancak uyuşmazlığın hukuki nitelendirmesi tartışmalıysa, karşı tarafın itiraz etme ihtimali yüksekse veya dosya yüksek meblağlıysa, dava şartının doğru işletilmesi ve delillerin usulüne uygun sunulması için hukuki destek alınması hak kaybının önüne geçer.

Uyuşmazlık tutarım tam olarak 186.000 TL ise nereye başvurmalıyım?

Hakem heyeti yalnızca sınırın altındaki uyuşmazlıklarda görevlidir. Tutar sınıra eşit veya üzerinde ise doğrudan Tüketici Mahkemesinde dava açılması gerekir. Tutarın sınıra yakın olduğu dosyalarda hesaplamanın ve talep türünün doğru belirlenmesi büyük önem taşır.

Hakem heyeti kararı çıktı ama satıcı ödeme yapmıyor, ne yapmalıyım?

Karar ilam niteliğinde olduğundan, ayrıca dava açmaya gerek kalmaksızın kararı doğrudan icra dairesine götürerek icra takibi başlatabilirsiniz.

İtiraz süresini kaçırırsam ne olur?

On beş günlük itiraz süresi hak düşürücüdür. Bu süre kaçırıldığında itiraz hakkı tamamen ortadan kalkar ve karar kesinleşir; bu nedenle tebligat tarihinin doğru takip edilmesi kritik önem taşır.

Satın aldığım ürünü ticari amaçla kullanıyorsam hakem heyetine başvurabilir miyim?

Hayır. 6502 sayılı Kanun kapsamındaki tüketici koruması, yalnızca ticari veya mesleki amaç taşımayan işlemler için geçerlidir. Bir işletmenin ticari faaliyeti kapsamında yaptığı alım nedeniyle yaşadığı uyuşmazlıklar tüketici hukuku kapsamına girmez ve genel hükümlere göre değerlendirilir.

Başka bir şehirden internetten aldığım üründe hangi heyete başvururum?

İster kendi yerleşim yerinizdeki, ister satıcının veya tüketici işleminin gerçekleştiği yerdeki hakem heyetine başvurabilirsiniz; bu seçim hakkı tamamen size aittir.

Dikkat: Bu Hatalar Hak Kaybına Yol Açabilir

- Yanlış mercie başvuru:** Sınırın üzerindeki bir tutar için hakem heyetine başvurmak veya sınırın altındaki bir tutar için doğrudan mahkemeye dava açmak, dosyanın usulden reddine ve zaman kaybına yol açar.
- Tacir-tüketici ayrımının gözden kaçırılması:** Ticari amaçla yapılan alımlar 6502 sayılı Kanun kapsamı dışındadır; bu ayrımın yapılmaması başvurunun reddiyle sonuçlanır.
- İtiraz süresinin kaçırılması:** Tebligat tarihinden itibaren işleyen 15 günlük süre hak düşürücüdür ve mazeret kabul etmez.
- Delil eksikliği:** Fatura, sözleşme ve yazışmalar olmadan yapılan başvurular, ek belge talebiyle uzar veya ispat yetersizliğinden reddedilebilir.
- Talep tutarının hatalı hesaplanması:** Parasal sınır, malın bedeli değil tüketicinin somut talep tutarına göre değerlendirilir; bu ayrımın gözden kaçırılması yanlış merci seçimine yol açar.

Sonuç

Tüketici Hakem Heyeti süreci, doğru işletildiğinde tüketiciler için hızlı ve ücretsiz bir hak arama mekanizmasıdır. Ancak parasal sınırın doğru hesaplanması, yetkili heyetin belirlenmesi, delillerin usulüne uygun sunulması ve özellikle 15 günlük itiraz süresinin doğru takip edilmesi gibi aşamalar, hak kaybına yol açabilecek teknik ayrıntılar barındırır. Uyuşmazlığınızın parasal sınırın altında mı üstünde mi kaldığından emin değilseniz veya bir hakem heyeti kararına itiraz etmeniz gerekiyorsa, sürecin en başında bir tüketici hukuku avukatından profesyonel destek almanız hem zaman hem de hak kaybının önüne geçecektir. Küheylan Hukuk Bürosu olarak tüketici hakem heyeti başvuruları, itiraz süreçleri ve tüketici mahkemesi davalarında müvekkillerimize uzman kadromuzla destek sunmaktayız.

Av. Mert Deniz Küheylan

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar Küheylan Hukuk Bürosu tarafından 2026 yılı itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat esas alınarak genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her somut olayın kendine özgü koşullarına ve Ticaret Bakanlığı'nın güncel uygulamasına göre sonuç değişebilir. Tüketici hakem heyeti sürecinde yapılacak usul ve süre hataları telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına yol açabileceğinden, sürecin bir avukat desteğiyle yürütülmesi önemle tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.